

1500416-30.2020.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... inclusive pelos graves delitos de roubo e tráfico de drogas.

Reconheço a confissão espontânea do acusado, diminuindo a pena em um sexto (1/6), o que resulta em três (03) anos, dois (02) meses e vinte e seis (26) dias de reclusão e quinze (15) dias-multa.

Pela inexistência de qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno a pena acima definitiva.

Inviável a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500416-30.2020.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500416-30.2020.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2027866/2020 - DEL.INV.GER. RIBEIRAO PRETO, 6125925 - DEL.INV.GER. RIBEIRAO PRETO, 23/20/001 - DEL.INV.GER. RIBEIRAO PRETO, 1456/19/920 - DEL.INV.GER. RIBEIRAO PRETO, 2027866 - DEL.INV.GER. RIBEIRAO PRETO, 23/20/001 - DEL.INV.GER. RIBEIRAO PRETO, 1456/19/920 - DEL.INV.GER. RIBEIRAO PRETO, 2027866 - DEL.INV.GER. RIBEIRAO PRETO, 23/20/001 - DEL.INV.GER. RIBEIRAO PRETO, 1456/19/920 - DEL.INV.GER. RIBEIRAO PRETO, 2027866 - 02º D.P. RIBEIRAO PRETO, 23/20/001 - 02º D.P. RIBEIRAO PRETO, 1456/19/920 - 02º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO ROBERTO RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou PAULO ROBERTO RIBEIRO, devidamente qualificado nos autos, e ALINE CRISTINA DE ALMEIDA, também qualificada nos autos,

como incurso nas reprimendas artigo 155, § 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), c.c. art. 29, caput, ambos do Código Penal, porque no dia 18 de dezembro de 2019, por volta das 7h30, na residência situada na Rua Marquês de Pombal nº 206, bairro Campos Elíseos, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, em colaboração mútua e em unidade de desígnios criminosos, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, uma carteira; uma carteira funcional de Investigador de Polícia de 2ª classe, da Polícia Civil do Estado de São Paulo; uma carteira de concessão de carga de arma de fogo pistola .40, marca Taurus, com porte autorizado; Carteira Nacional de Habilitação (CNH); carteira de associado do Iamspe; carteira de plano odontológico São Francisco; três cartões bancários; um telefone celular da marca Samsung, modelo J8 64GB, avaliado em R\$759,00 (auto de avaliação às fls.124/125); assim como a importância de R\$500,00 em espécie, tudo pertencente ao investigador de polícia/vítima Laerte Aparecido Pereira.

Consoante restou apurado, os denunciados, previamente ajustados à prática de furto mediante rompimento de obstáculo, dirigiram-se até o local no veículo GM/MONZA, cor prata, placas GKQ6015, dirigido por Aline. Ali chegando, o casal pegou ferramentas que estavam guardadas no porta-malas do carro (alicate e chave de fendas – fl. 21) e, na posse delas, eles foram até o portão da residência da vítima. ALINE permanece na frente do portão, a fim de esconder a ação de arrombamento praticada por PAULO (fl. 12). Na sequência, ele ganha acesso ao imóvel e subtrai os objetos mencionados, enquanto ela retorna ao veículo e se desfaz do miolo da fechadura de forma sorrateira, dispensando-o (fl. 13).

Assim, ALINE permaneceu, dolosa e conscientemente, a todo tempo prestando auxílio material à conduta delituosa, estando sempre próxima ao carro para dar cobertura ao crime e facilitar a fuga. No entanto, a ação criminosa foi registrada por uma câmera de monitoramento existente nas imediações, consoante consta do relatório de investigação de fls.10/16. A análise das imagens permitiu a identificação do veículo de Aline utilizado no crime, assim como também dos denunciados.

Nenhum dos bens subtraídos foi recuperado.

Nos quatro meses anteriores, o casal ora denunciado incorreu também na prática de crime de furto duplamente qualificado, utilizando-se do mesmo veículo (fls. 109/120).

A denúncia foi recebida em 03 de fevereiro de 2022 (fl. 249). Os acusados foram devidamente citados (fls. 259 e 262) e apresentaram defesa preliminar, arrolando as mesmas testemunhas arroladas pela acusação (fl. 270 e 279).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Foi homologada a desistência da oitiva da vítima e de uma testemunha comum (fls. 323/325). O réu foi interrogado. Foi homologado o acordo de não persecução penal quanto à ré Aline (fls. 323/325).

Por meio de debates, a Dra. Promotora de Justiça requereu a integral procedência da presente ação penal para condenar o acusado nos exatos termos da denúncia. Pugnou: pelo reconhecimento da qualificadora de arrombamento; pelo reconhecimento do concurso de agentes; pelo reconhecimento dos maus antecedentes do acusado; pelo reconhecimento da confissão espontânea do réu e de sua reincidência e pela fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, sustentando fragilidade do conjunto probatório. Alternativamente, postulou pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo reconhecimento da confissão espontânea. Por fim, pugnou pela fixação de um regime diverso do fechado.

Este é, em síntese, o relatório.

Passo à fundamentação e decisão.

A ação é procedente.

A materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas por boletim de ocorrência (fls. 04/09), relatório de investigação (fls. 10/16), auto de qualificação e de interrogatório (fls. 21/28), auto de avaliação (fls. 124/125) e pela prova colhida em sede policial e em juízo.

Em juízo, o réu Paulo confessou a prática de furto que lhe foi imputada na denúncia. Afirmou que, no dia dos fatos, realmente arrombou o portão da residência da vítima e subtraiu os objetos para si. Chamou Aline para lhe ajudar a buscar algumas roupas em uma pensão, assim, Aline não tinha consciência de suas pretensões. Informou que está preso por tentativa de furto.

O investigador de polícia José Guilherme da Silva, afirmou que residência furtada era de um policial civil, ora vítima, que correu atrás, por conta própria, de imagens de câmera de seguranças e dos vizinhos que moravam próximos do local, trazendo todos esses dados para a equipe policial responsável. Assim, analisaram as imagens e perceberam que, no dia dos fatos, um casal chegou em um carro, saem do veículo, pegam algo no porta-malas e vão até o portão da garagem da casa da vítima. Desse modo, enquanto a mulher, Aline, fica em frente ao portão, como se estivesse tampando a fechadura, o réu quebra a fechadura, retira o miolo, entra no imóvel e a mulher volta até o carro, jogando a fechadura dentro de um estabelecimento próximo de forma dissimulada. Em seguida, o acusado sai da residência da vítima vai até o veículo e os dois vão embora. Relatou que, investigando o casal, por intermédio da placa do carro que utilizaram no dia dos fatos, localizaram o proprietário do automóvel, que disse que havia vendido ele para Aline e, por isso, conseguiram identificar Aline. Posteriormente, conseguiram a identificação do réu. Na época, não encontraram o acusado, que já era foragido da justiça e não possuía um endereço específico. Recorda-se que na mesma época, houve outro caso similar de furto, de uma clínica, e que o réu tem grande envolvimento nesse tipo de delito, sendo que após os fatos deste processo, o acusado foi preso por furto em outro caso.

A testemunha José Martins de Paulo, policial militar à época, afirmou que foram comunicados pela vítima, que é investigador de polícia, de que o portão e a porta da sua residência haviam sido arrombados, sendo que subtraíram alguns objetos (como celular, certa quantia em dinheiro e sua carteira). Informou que a própria vítima se prontificou a solicitar as imagens das câmeras de seguranças dos vizinhos e de uma empresa próxima, apresentando essas imagens para a equipe policial. Em análise das imagens fornecidas, pode-se observar que o crime tinha sido cometido por um casal que fez o uso de um veículo Monza prata. Relatou que o casal chegou, foram até o portão da casa da vítima, até que em certo momento a mulher, Aline, ficou vigiando a rua de costas para o réu enquanto ele arrombava o miolo da fechadura do portão. Posteriormente à entrada do acusado na residência, Aline volta para o carro e espera o réu, que volta ao veículo e os depois saem. Assim, por intermédio de análises mais profundas, observou-se que quando Aline volta para o veículo e descarta o miolo da fechadura do portão da vítima em uma empresa próxima. Além disso, pela placa do carro que utilizaram, identificaram Aline e, depois, o réu, todavia, não foi possível localizá-lo. Posteriormente, por meio de características físicas específicas do acusado - mecha branca no cabelo - lograram êxito na localização do mesmo. Lembra-se que o acusado já esteve envolvido em outro caso similar com o mesmo modo operante.

Nesse contexto, dúvidas não há de que o acusado praticou o delito que lhe foi imputado na denúncia, conduta que foi integralmente admitida por ele em juízo. Nesse sentido: "As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais", in RTJ 88/371.

A confissão do acusado não restou isolada do contexto probatório, pois foi totalmente corroborada pelos uníssonos depoimentos dos investigadores José Guilherme e José Martins, que foram seguros em afirmar que a própria vítima conseguiu e os apresentou as imagens de câmeras de segurança dos vizinhos que moravam próximos da sua residência. Assim, após a análise desse material, foi possível verificar toda ação do acusado, que chegou no local dos fatos juntamente com uma moça em um carro, saiu do veículo, pegou algo no porta-malas e foi até o portão da garagem da casa da vítima. Em seguida, enquanto Aline ficou em frente ao portão, como se estivesse tampando a fechadura, o réu quebrou a fechadura, tirou o miolo desta, entrou no imóvel e Aline voltou até o carro, jogando a fechadura dentro de um estabelecimento próximo de forma dissimulada. Posteriormente, o acusado saiu da residência da vítima, voltou até o veículo e os dois foram embora. Relataram que, por intermédio da placa do carro que o casal utilizou no dia dos fatos, localizaram o proprietário do automóvel, que disse que havia vendido ele para Aline e, por isso, conseguiram identificar Aline e depois o réu.

Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância ou bagatela, vez que a conduta do acusado – de subtração de coisa alheia móvel – é socialmente danosa, pela insegurança que trás à população, que, com esforço, adquire condições para aquisição de bens materiais. Portanto, o desvalor de suas condutas é evidente e, assim, independentemente do valor do bem, não se há de falar em insignificância. Ademais, não é somente o valor da coisa que deve ser analisado, mas sim o desvalor da conduta. Nesse sentido:

“CRIME DE BAGATELA – Análise aprofundada do desvalor da culpabilidade, da conduta e do dano – Necessidade: O reconhecimento do crime de bagatela exige, em cada caso, análise aprofundada do desvalor da culpabilidade, do desvalor da conduta e do desvalor do dano, para apurar-se, em concreto, a irrelevância penal de cada fato” (RJDTACRIM, vol. 24, pág. 101, Relator: HAROLDO LUZ).

Inviável, ainda, o reconhecimento do furto privilegiado, tendo em vista que o acusado ostenta maus antecedentes e diversas reincidências, conforme certidão de fls.183/207, e tal condição impede a configuração da referida figura legal, de acordo com os requisitos do artigo 155, parágrafo 2º, do Código Penal.

Inviável o reconhecimento da forma tentada do delito, haja vista que o acusado teve a posse mansa e tranquila da “res furtiva”, uma vez que ele saiu do local dos fatos em posse dos objetos, que até hoje não foram encontrados. Nesse sentido: STJ: “O roubo está consumado no instante em que o agente se torna, mesmo que por pouco tempo, possuidor da res subtraída mediante grave ameaça ou violência. A rápida recuperação da coisa e a prisão do autor do delito não caracterizam a tentativa” (RT741/594).

A falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando presente outro elementos capazes de comprovar o rompimento, conforme ocorreu no presente caso, que além da confissão do acusado, também foram juntadas aos autos imagens de câmeras de segurança (fls. 11/15) comprovam o modus operandi da ação. Ademais, o acusado arrombou o miolo da fechadura do portão e da porta do imóvel da vítima e não seria crível que ela permanecesse com o imóvel aberto até que a perícia pudesse comparecesse no local. Portanto plenamente configurada a qualificadora de rompimento de obstáculo. Nesse sentido.

"PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO. EXAME INDIRETO. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES QUINTA E SEXTA TURMA DESTA CORTE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a falta de laudo pericial no

local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando "realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas Quinta Turma, DJe 25/6/2018)." (AgRg no REsp 1.823.838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020). 2. No caso, além da confissão do Réu, o auto de verificação do local e o acervo fotográfico existente comprovam o arrombamento de uma das portas da residência da vítima. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao réu reincidente condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão aplica-se o regime prisional semiaberto, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Súmula n. 269/STJ. 4. Ordem de habeas corpus denegada". (HC 583.044/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020).

A causa de aumento de pena pelo concurso de agentes foi sobejamente comprovada por meio da confissão do acusado e da ré Aline, que em seu acordo de não persecução penal confessou sua participação. Ressalta-se que mesmo que Aline não tivesse consciência das intenções do réu, foi essencial para o cometimento do delito, já que deu guarita ao acusado e, além de o ter levado até o local dos fatos, auxiliou o mesmo em sua fuga após a prática delituosa. Destarte, demonstrada a autoria e materialidade, a condenação é medida de rigor.

Colocadas tais ponderações, passo a fixação da pena.

Na dosagem da reprimenda, atenta a personalidade criminosa e às demais diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base do acusado em dois (02) anos, quatro (04) meses de reclusão e onze (11) dias-multa, com fulcro no preceito sancionador do artigo 155, §4º, inciso I e IV, do Código Penal. A pena-base foi majorada de um sexto (1/6), ante aos maus antecedentes do réu (Processos nº 0002713-18.2001.8.26.012 e 0000109-42.2016.8.26.0555 - fls. 187 e 199).

Reconheço a reincidência do réu (Processos nº1530569-66.2018, 0000960-24.2018, 1500560-57.2019, 1521541-49.2019, 0007791-59.2014, 1500047-26.2020, 0001738-84.2016, 0065730-41.2013, 0013663-95.2016, 0014842-63.2016, 0014053-98.2015, 0068561-67.2016, 0101536-45.2016, 1521541-49.2019, 0014053-98.2015, 0014842-63.2016, 0032522-32.2014, 0065730-41.2013, 0000233-47.2015, 0003303-84.2019, 0005567-37.2017, 0023632-68.2019, 0011467-85.2016, 1502055-98.2018, 1500560-57.2019- fls. 183/207), resultando no quantum de três (03) anos, seis (6) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa. A pena foi majorada em dois terços (2/3), tendo em vista que o acusado ostenta vinte e cinco reincidências, inclusive pelos graves delitos de roubo e tráfico de drogas.

Reconheço a confissão espontânea do acusado, diminuindo a pena em um sexto (1/6), o que resulta em três (03) anos, dois (02) meses e vinte e seis (26) dias de reclusão e quinze (15) dias-multa.

Pela inexistência de qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno a pena acima definitiva.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado é reincidente específico, com observância das condições do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Pela mesma razão, não concedo a suspensão condicional da pena (sursis), diante dos requisitos previstos no artigo 77, caput, do Código Penal.

Em razão os maus antecedentes e das diversas reincidências do réu, o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser o fechado.

Permito o apelo em liberdade, visto que o acusado respondeu solto ao feito e não

estão presentes os requisitos para a prisão preventiva.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra PAULO ROBERTO RIBEIRO, RG: 16021065, e o CONDENO, com fundamento no art. 155, §4º, inciso I e IV, do Código Penal, à pena de três (03) anos, dois (02) meses e vinte e seis (26) dias de reclusão- em regime fechado- e quinze (15) dias-multa. O valor dos dias-multa será fixado no mínimo legal à míngua de elementos que demonstrem a situação econômico-financeira do acusado, devendo ser atualizado da data dos fatos até sua efetiva liquidação.

Após o trânsito em julgado, confirmada a condenação, expeça-se mandado de prisão em regime fechado, guia de execução e o que mais for necessário ao integral cumprimento da presente sentença.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 Ufesps, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, ficando suspensa a execução penal, tendo em vista ser o réu beneficiário da justiça gratuita.

P. R. Int.

Ribeirão Preto, 10 de junho de 2022.

ILONA MARCIA BITTENCOURT CRUZ

JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA